

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1218/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายบุญลือ รอดคลองตัน กับพวก

จำเลย

ร้อยตรีสมชาย พุฒสง่า ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยก็ยังไม่ เป็นคัดค้านการ ฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาว่า การวินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน จากพยานหลักฐานในสำนวน ฎีกา ข้อ 2.2 เป็นปัญหาเรื่องการรับฟัง พยานหลักฐาน และฎีกาข้อ 2.3-2.4 เป็นปัญหาใน เรื่องการแปล ความหมายของถ้อยคำในต้วบทกฎหมายแล้วนำมาปรับแก้คดี โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 76)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากพยานหลักฐานในสำนวนคดี รับฟังพยานเอกสารที่รับฟังไม่ได้ก็ดี และการกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่ครบองค์ประกอบความผิดเพราะขาดเจตนาที่ดีนั้น เห็นว่าฎีกา ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวล้วนแต่เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาล ในการรับฟังพยานหลักฐาน และได้เถียงว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนากระทำความผิด ซึ่งปัญหาว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนากระทำผิดหรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากพยานหลักฐานในสำนวนคดี รับฟังพยานเอกสารที่รับฟังไม่ได้ก็ดี และการกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่ครบองค์ประกอบความผิดเพราะขาดเจตนาที่ดีนั้น เห็นว่าฎีกา ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวล้วนแต่เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาล ในการรับฟังพยานหลักฐาน และได้เถียงว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนากระทำความผิด ซึ่งปัญหาว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนากระทำผิดหรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ